

Diritto

Soluzioni svolte

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le soluzioni prima di aver provato da solo.

1 · Il rapporto obbligatorio · Soluzioni

1. Un dovere morale o sociale (per esempio un aiuto a un parente) che la legge non rende esigibile è...

Risposta: un'obbligazione naturale

I doveri morali e sociali spontaneamente adempiuti sono tipiche obbligazioni naturali.

Risposta: **un'obbligazione naturale.**

2. Andrea si obbliga a falsificare un documento per Elena. Quale requisito manca?

Risposta: Lecita

Falsificare un documento è vietato: la prestazione è **illecita**.

Risposta: **Lecita.**

3. Anna promette a Marco: «ti darò qualcosa». Non dice cosa né quanto e non si può capirlo. Quale requisito manca?

Risposta: Determinata o determinabile

La prestazione non è né determinata né determinabile: non si sa che cosa si deve dare.

Risposta: **Determinata o determinabile.**

4. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Dovere morale e non giuridico: il creditore non può rivolgersi a un giudice, ma se il debitore paga spontaneamente non può chiedere indietro la prestazione.

Risposta: Obbligazione naturale

La definizione dice: Dovere morale e non giuridico: il creditore non può rivolgersi a un giudice, ma se il debitore paga spontaneamente non può chiedere indietro la prestazione.

Risposta: **Obbligazione naturale.**

5. Giulia non ha pagato a Chiara un debito di gioco (obbligazione naturale). Chiara può rivolgersi a un giudice?

Risposta: No, l'obbligazione naturale non è giuridicamente esigibile

Nell'obbligazione naturale il creditore **non può** rivolgersi a un giudice.

Risposta: **No, l'obbligazione naturale non è giuridicamente esigibile.**

6. Che cosa significa **Diritto reale**?

Risposta: Diritto che si esercita direttamente su una cosa e si può far valere contro tutti (per esempio la proprietà).

Diritto reale: Diritto che si esercita direttamente su una cosa e si può far valere contro tutti (per esempio la proprietà).

7. Andrea si obbliga a procurare a Elena droghe vietate dalla legge. Quale requisito manca?

Risposta: Lecita

La prestazione è vietata dalla legge: è **illecita**.

Risposta: **Lecita**.

8. Elena si obbliga a procurare a Davide droghe vietate dalla legge. Quale requisito manca?

Risposta: Lecita

La prestazione è vietata dalla legge: è **illecita**.

Risposta: **Lecita**.

9. Elena ha prestato 800 € a Davide. Chi è il **debitore**?

Risposta: Davide

Il debitore è chi deve restituire: Davide. Elena è il creditore.

Risposta: **Davide**.

10. Matteo deve consegnare un libro a Luca. Chi è il **debitore**?

Risposta: Matteo

Il debitore è chi deve eseguire la prestazione: qui Matteo deve consegnare.

Risposta: **Matteo**.

Quiz di teoria: risposte

- 1. D** · Chi deve eseguire la prestazione. Il debitore deve; il creditore pretende.
- 2. D** · la cooperazione di un'altra persona. È la sua caratteristica.
- 3. B** · relativa (contro il debitore). Si fa valere solo contro il debitore.
- 4. B** · Che sia gratuita. Non è richiesta la gratuità.
- 5. A** · non può rivolgersi a un giudice. È un dovere morale, non giuridico.
- 6. A** · non può chiedere indietro il pagamento. La prestazione spontanea non si ripete.

Orale: risposte modello

Che cos'è un'obbligazione?

È un rapporto giuridico tra un debitore e un creditore: il debitore deve eseguire una prestazione e il creditore ha il diritto di pretenderla. Da un'obbligazione deriva un diritto di credito.

Che cosa distingue un diritto di credito da un diritto reale?

Il diritto reale si esercita direttamente su una cosa e si difende contro tutti. Il diritto di credito richiede la cooperazione di un'altra persona, il debitore, ed è assistito da una difesa relativa: si può far valere solo contro di lui.

Quali requisiti deve avere la prestazione?

Deve essere possibile, determinata o determinabile e lecita.

Che cos'è l'obbligazione naturale?

È un dovere morale e non giuridico. Il creditore non può rivolgersi a un giudice, ma se il debitore paga spontaneamente non può chiedere la restituzione.

2 · Le fonti e i titoli di credito · Soluzioni

1. Che cosa deve fare chi vuole esercitare il diritto contenuto in un titolo di credito?

Risposta: Presentare il documento

Il diritto è "incorporato" nel documento: per ottenere la prestazione bisogna esibirlo.

Risposta: **Presentare il documento.**

2. Giulia è in vacanza. Sara paga una riparazione urgente al tetto di Giulia per evitare un danno. Giulia deve rimborsarlo. Fonte dell'obbligo di Giulia?

Risposta: Altro atto o fatto (indebito, legge, ecc.)

È la **gestione di affari altrui**: nessun contratto e nessun illecito, ma un fatto che crea un'obbligazione.

Risposta: **Altro atto o fatto (indebito, legge, ecc.).**

3. Chiara urta con il motorino Davide e gli causa una ferita. Fonte dell'obbligo di risarcire il danno?

Risposta: Fatto illecito

Un comportamento che causa un danno ingiusto è un fatto illecito.

Risposta: **Fatto illecito.**

4. Giulia urta con il motorino Chiara e gli causa una ferita. Fonte dell'obbligo di risarcire il danno?

Risposta: Fatto illecito

Un comportamento che causa un danno ingiusto è un fatto illecito.

Risposta: **Fatto illecito.**

5. Che cosa significa **Titolo di credito**?

Risposta: Documento che contiene il diritto a ottenere una prestazione: per esigerla bisogna presentarlo.

Titolo di credito: Documento che contiene il diritto a ottenere una prestazione: per esigerla bisogna presentarlo.

6. Matteo urta con il motorino Chiara e gli causa una ferita. Fonte dell'obbligo di risarcire il danno?

Risposta: Fatto illecito

Un comportamento che causa un danno ingiusto è un fatto illecito.

Risposta: **Fatto illecito.**

7. Matteo è in vacanza. Elena paga una riparazione urgente al tetto di Matteo per evitare un danno. Matteo deve rimborsarlo. Fonte dell'obbligo di Matteo?

Risposta: Altro atto o fatto (indebito, legge, ecc.)

È la **gestione di affari altrui**: nessun contratto e nessun illecito, ma un fatto che crea un'obbligazione.

Risposta: **Altro atto o fatto (indebito, legge, ecc.).**

8. Giulia prende in affitto un garage da Chiara e si impegna a pagare il canone. Fonte dell'obbligazione?

Risposta: Contratto

La locazione è un contratto.

Risposta: **Contratto.**

9. Davide prende in affitto una stanza da Paolo e si impegna a pagare il canone. Fonte dell'obbligazione?

Risposta: Contratto

La locazione è un contratto.

Risposta: **Contratto.**

10. Andrea, con il pallone, rompe per distrazione il vetro dell'auto di Marco. Fonte dell'obbligo di risarcire?

Risposta: Fatto illecito

Andrea ha causato un **danno ingiusto**: l'obbligo di risarcire nasce da un fatto illecito.

Risposta: **Fatto illecito.**

Quiz di teoria: risposte

1. **A** · Un semplice desiderio. Un desiderio non crea obblighi.
2. **D** · il fatto illecito. Danno ingiusto.
3. **C** · deve restituirlo. Pagamento dell'indebito.
4. **B** · un documento che contiene un diritto. Il diritto è nel documento.
5. **A** · L'assegno. Assegno e cambiale.
6. **B** · un accordo tra due o più parti. Accordo.

Orale: risposte modello

Che cosa sono le fonti delle obbligazioni?

Sono gli atti e i fatti giuridici che possono creare un rapporto giuridico obbligatorio tra due o più persone.

Quali sono le fonti delle obbligazioni?

Il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, come il pagamento dell'indebito, l'arricchimento senza causa e la gestione di affari altrui.

Che cos'è un titolo di credito?

È un documento che contiene il diritto a ottenere una prestazione. Per esercitare il diritto bisogna presentarlo. Esempi: assegno e cambiale.

3 · Più soggetti, parti dell'oggetto · Soluzioni

1. Sara deve consegnare a Andrea **100 kg di farina**. La prestazione è...

Risposta: Divisibile

Si può dividere in parti senza perdere valore: è **divisibile**.

Risposta: **Divisibile**.

2. Francesca e Paolo devono 600 € a Anna. Ciascuno deve pagare solo metà (300 €). Che obbligazione è?

Risposta: Obbligazione parziaria

Ogni debitore deve solo la **sua parte**: è parziaria.

Risposta: **Obbligazione parziaria**.

3. Che cosa significa **Regresso**?

Risposta: Diritto del debitore solidale che ha pagato tutto di farsi rimborsare dagli altri la loro parte.

Regresso: Diritto del debitore solidale che ha pagato tutto di farsi rimborsare dagli altri la loro parte.

4. Marco deve consegnare a Paolo **un quadro di un pittore**. La prestazione è...

Risposta: Indivisibile

Un bene che non si può dividere senza distruggerlo o ridurne il valore è **indivisibile**.

Risposta: **Indivisibile**.

5. Anna e Luca sono creditori di Giulia. Ciascuno può pretendere solo la sua metà. Che obbligazione è?

Risposta: Obbligazione parziaria

Ogni creditore può pretendere solo la **sua parte**: è parziaria.

Risposta: **Obbligazione parziaria**.

6. Sara deve consegnare a Davide **una macchina**. La prestazione è...

Risposta: Indivisibile

Un bene che non si può dividere senza distruggerlo o ridurne il valore è **indivisibile**.

Risposta: **Indivisibile**.

7. Chiara e Marco devono insieme 200 € a Sara. L'obbligazione è **parziaria** e le parti sono uguali. Quanto può chiedere Sara a Chiara?

Risposta: 100 €

Parziaria: ogni debitore deve solo la sua parte. $200 \text{ €} \div 2 = 100 \text{ €}$.

Risposta: **100 €**.

8. Sara e Matteo devono insieme 200 € a Luca. L'obbligazione è **parziaria** e le parti sono uguali. Quanto può chiedere Luca a Sara?

Risposta: 100 €

Parziaria: ogni debitore deve solo la sua parte. $200 \text{ €} \div 2 = 100 \text{ €}$.

Risposta: **100 €**.

9. Marco deve consegnare a Elena **un cavallo da corsa**. La prestazione è...

Risposta: Indivisibile

Un bene che non si può dividere senza distruggerlo o ridurne il valore è **indivisibile**.

Risposta: **Indivisibile**.

10. Davide deve consegnare a Giulia **una somma di denaro**. La prestazione è...

Risposta: Divisibile

Si può dividere in parti senza perdere valore: è **divisibile**.

Risposta: **Divisibile**.

Quiz di teoria: risposte

1. **A** · solo la sua parte. Parziaria = parte.

2. **D** · l'intera prestazione. Solidale = tutto.

3. **D** · 300 €. $900 \div 3$.

4. **D** · regresso verso gli altri. Regresso.
5. **D** · Consegnare un cavallo. Il cavallo non si divide.
6. **A** · divisibile. Si divide in parti.

Orale: risposte modello

Quando un'obbligazione è parziaria?

Quando ciascun creditore ha il diritto di pretendere, o ciascun debitore ha l'obbligo di eseguire, solo la sua parte di prestazione.

Quando un'obbligazione è solidale?

Quando ogni creditore ha il diritto di pretendere, o ogni debitore ha l'obbligo di eseguire, l'intera prestazione.

Quando un'obbligazione è divisibile e quando indivisibile?

È divisibile quando l'oggetto o la prestazione è giuridicamente divisibile in più parti; è indivisibile quando non lo è.

4 · Semplice, cumulativa, specifica... · Soluzioni

1. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Ha per oggetto beni che non si possono sostituire con altri.

Risposta: Obbligazione specifica

La definizione dice: Ha per oggetto beni che non si possono sostituire con altri.

Risposta: **Obbligazione specifica.**

2. Matteo deve pagare Marco e basta. Non ci sono altre prestazioni possibili.

L'obbligazione è...

Risposta: Semplice

Un'unica prestazione: obbligazione semplice.

Risposta: **Semplice.**

3. Sara deve consegnare a Anna un computer **oppure** un tablet, a sua scelta. È sufficiente una delle due cose. L'obbligazione è...

Risposta: Alternativa

Basta eseguire **una** delle prestazioni: alternativa.

Risposta: **Alternativa.**

4. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Ha una sola prestazione, ma il debitore può liberarsi eseguendone un'altra.

Risposta: Obbligazione facoltativa

La definizione dice: Ha una sola prestazione, ma il debitore può liberarsi eseguendone un'altra.

Risposta: **Obbligazione facoltativa.**

5. Matteo deve a Davide sia la riparazione dell'auto sia il lavaggio. Deve fare entrambe. L'obbligazione è...

Risposta: Cumulativa

Tutte le prestazioni sono dovute: cumulativa.

Risposta: **Cumulativa**.

6. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Ha per oggetto una sola prestazione.

Risposta: Obbligazione semplice

La definizione dice: Ha per oggetto una sola prestazione.

Risposta: **Obbligazione semplice**.

7. Sara deve consegnare a Francesca un computer **oppure** un tablet, a sua scelta. È sufficiente una delle due cose. L'obbligazione è...

Risposta: Alternativa

Basta eseguire **una** delle prestazioni: alternativa.

Risposta: **Alternativa**.

8. Andrea deve consegnare a Anna un tavolo **e** quattro sedie. Deve eseguirle tutte. L'obbligazione è...

Risposta: Cumulativa

Il debitore deve eseguire **tutte** le prestazioni: cumulativa.

Risposta: **Cumulativa**.

9. Paolo può liberarsi dal debito verso Marco pagando 500 € oppure consegnando una moto. Basta una. L'obbligazione è...

Risposta: Alternativa

Una sola delle due prestazioni basta: alternativa.

Risposta: **Alternativa**.

10. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Il debitore può eseguire una sola delle prestazioni indicate.

Risposta: Obbligazione alternativa

La definizione dice: Il debitore può eseguire una sola delle prestazioni indicate.

Risposta: **Obbligazione alternativa.**

Quiz di teoria: risposte

1. **D** · tutte le prestazioni. Cumulativa = tutte.
2. **A** · anche una sola prestazione. Alternativa = una sola.
3. **D** · facoltativa. Facoltà di sostituire.
4. **A** · specifica. Bene unico.
5. **B** · generica. Sostituibile.
6. **B** · non si estingue (il genere non perisce). Si può trovare altro dello stesso genere.

Orale: risposte modello

Che differenza c'è tra obbligazione semplice e facoltativa?

La semplice ha come oggetto una singola prestazione. La facoltativa ha anch'essa una sola prestazione, ma il debitore può eseguirne una diversa da quella dovuta.

Che differenza c'è tra obbligazione cumulativa e alternativa?

Nella cumulativa il debitore deve eseguire tutte le prestazioni; nell'alternativa può eseguirne anche una sola.

Quando un'obbligazione è specifica e quando generica?

È specifica quando ha come oggetto beni non sostituibili; è generica quando i beni possono essere sostituiti con altri dello stesso genere.

5 · Obbligazioni pecuniarie e interessi · Soluzioni

1. Giulia deve restituire a Davide un capitale di 1.000 € con un interesse semplice del 5% annuo per 1 anno. Quanto sono gli interessi?

Risposta: 50 €

Formula: interessi = capitale × tasso × anni : 100.

$$I = \frac{1000 \times 5 \times 1}{100} = \frac{5.000 \text{ €}}{100} = 50 \text{ €}$$

Gli interessi sono un'**obbligazione accessoria**: si sommano al capitale.

Risposta: **50 €**.

2. Un debito di 5.000 € produce interessi semplici del 5% annuo. Dopo 2 anni quanto va restituito in tutto?

Risposta: 5.500 €

$$\text{Interessi: } \frac{5000 \times 5 \times 2}{100} = 500 \text{ €}.$$

Totale = capitale + interessi = 5.000 € + 500 € = 5.500 €.

Risposta: **5.500 €**.

3. Gli interessi sono rispetto al capitale un'obbligazione...

Risposta: accessoria

Gli interessi dipendono dal debito principale: sono accessori.

Risposta: **accessoria**.

4. Luca deve restituire a Matteo un capitale di 1.000 € con un interesse semplice del 3% annuo per 3 anni. Quanto sono gli interessi?

Risposta: 90 €

Formula: interessi = capitale × tasso × anni : 100.

$$I = \frac{1000 \times 3 \times 3}{100} = \frac{9.000 \text{ €}}{100} = 90 \text{ €}$$

Gli interessi sono un'**obbligazione accessoria**: si sommano al capitale.

Risposta: **90 €**.

5. In quale caso la somma da restituire cambia in base all'inflazione?

Risposta: Solo se le parti lo hanno pattuito (clausola di indicizzazione)

Il principio nominalistico è la regola; si può derogare solo con un accordo.

Risposta: **Solo se le parti lo hanno pattuito (clausola di indicizzazione).**

6. Chiara deve restituire a Paolo un capitale di 2.000 € con un interesse semplice del 5% annuo per 3 anni. Quanto sono gli interessi?

Risposta: 300 €

Formula: interessi = capitale × tasso × anni : 100.

$$I = \frac{2000 \times 5 \times 3}{100} = \frac{30.000 \text{ €}}{100} = 300 \text{ €}$$

Gli interessi sono un'**obbligazione accessoria**: si sommano al capitale.

Risposta: **300 €.**

7. Chiara ha preso in prestito 1.000 € da Anna. Dopo 5 anni i prezzi sono cresciuti del 20%. Senza altri accordi, quanto deve restituire?

Risposta: 1.000 €

Vale il **principio nominalistico**: un debito di denaro si estingue pagando la somma scritta (valore nominale), anche se il potere d'acquisto è cambiato.

Quindi si restituiscono 1.000 € (più gli interessi, se previsti), non di più e non di meno.

Risposta: **1.000 €.**

8. Un debito di 5.000 € produce interessi semplici del 3% annuo. Dopo 1 anno quanto va restituito in tutto?

Risposta: 5.150 €

$$\text{Interessi: } \frac{5000 \times 3 \times 1}{100} = 150 \text{ €}.$$

Totale = capitale + interessi = 5.000 € + 150 € = 5.150 €.

Risposta: **5.150 €.**

9. Quale termine corrisponde a questa definizione?

La moneta che per legge deve essere accettata come pagamento (oggi l'euro).

Risposta: Moneta a corso legale

La definizione dice: La moneta che per legge deve essere accettata come pagamento (oggi l'euro).

Risposta: **Moneta a corso legale.**

10. Che cosa significa **Moneta a corso legale**?

Risposta: La moneta che per legge deve essere accettata come pagamento (oggi l'euro).

Moneta a corso legale: La moneta che per legge deve essere accettata come pagamento (oggi l'euro).

Quiz di teoria: risposte

1. **D** · una somma di denaro. Pecunia = denaro.
2. **D** · la somma nominale indicata. Valore nominale.
3. **C** · accessoria. Dipendono dal capitale.
4. **D** · Con moneta a corso legale. Oggi l'euro.
5. **B** · 100 €. $1.000 \times 5 \times 2 : 100$.
6. **D** · la somma su cui si calcolano gli interessi. Capitale = somma dovuta.

Orale: risposte modello

Che cos'è un'obbligazione pecuniaria?

È un'obbligazione che ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro. Si estingue con moneta a corso legale e in base al principio nominalistico.

Che cos'è il principio nominalistico?

Il debito di denaro si estingue pagando la somma indicata, cioè il suo valore nominale, anche se nel frattempo il valore reale della moneta è cambiato.

Che cosa sono gli interessi?

Sono una somma che si paga oltre al capitale. Costituiscono un'obbligazione accessoria rispetto a quella pecuniaria principale.

6 · Adempimento e inadempimento (in più) · Soluzioni

1. Paolo non esegue la prestazione perché è diventata impossibile per una causa che non dipende da lui. Deve risarcire Francesca?

Risposta: No, perché l'impossibilità non gli è imputabile

Art. 1218: il debitore non risponde se prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità derivante da causa a lui **non imputabile**.

Risposta: **No, perché l'impossibilità non gli è imputabile.**

2. Sara, che doveva pagare entro il 1° marzo, paga solo il 20 marzo senza una ragione valida. Si parla di...

Risposta: Mora del debitore

Ritardo colpevole del debitore: **mora del debitore**.

Risposta: **Mora del debitore.**

3. Che cosa significa **Danno emergente**?

Risposta: La perdita effettivamente subita dal creditore.

Danno emergente: La perdita effettivamente subita dal creditore.

4. Paolo rifiuta senza un buon motivo di ricevere la merce che Marco gli offre nel modo corretto. Che situazione è?

Risposta: Mora del creditore

Il creditore rifiuta ingiustificatamente la prestazione offerta: **mora del creditore**.

Risposta: **Mora del creditore.**

5. Davide consegna in ritardo la merce a Elena, che per questo non ha potuto vendere e ha perso un guadagno di 400 €. Questo mancato guadagno è...

Risposta: Lucro cessante

È un guadagno che il creditore non ha potuto ottenere: **lucro cessante**.

Risposta: **Lucro cessante.**

6. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Il debitore non esegue la prestazione, o la esegue male o in ritardo.

Risposta: Inadempimento

La definizione dice: Il debitore non esegue la prestazione, o la esegue male o in ritardo.

Risposta: **Inadempimento.**

Quiz di teoria: risposte

1. **A** · l'adempimento. Adempimento = esatta esecuzione.
2. **C** · la perdita effettivamente subita. Danno emergente.
3. **A** · il mancato guadagno. Lucro cessante.
4. **A** · non a lui imputabile. Art. 1218.
5. **D** · mora del creditore. Mora del creditore.

Orale: risposte modello

Che cos'è l'adempimento?

È l'esatta esecuzione della prestazione dovuta: estingue l'obbligazione.

Che cos'è l'inadempimento e quali conseguenze ha?

Il debitore non esegue, o esegue male o in ritardo, la prestazione. Deve risarcire il danno (danno emergente e lucro cessante), salvo prova di impossibilità non imputabile.

7 · Estinzione e garanzie (in più) · Soluzioni

1. Davide dà in garanzia a Sara un gioiello (bene mobile) che Sara tiene fino al pagamento. Che garanzia è?

Risposta: Pegno

Garanzia reale su un bene mobile: **pegno**.

Risposta: **Pegno**.

2. Andrea garantisce il debito di Luca verso Elena: se Luca non paga, pagherà Andrea con il proprio patrimonio. Che garanzia è?

Risposta: Fideiussione

Un terzo si obbliga a pagare: è una garanzia **personale**, la fideiussione.

Risposta: **Fideiussione**.

3. Luca garantisce il debito di Chiara verso Davide: se Chiara non paga, pagherà Luca con il proprio patrimonio. Che garanzia è?

Risposta: Fideiussione

Un terzo si obbliga a pagare: è una garanzia **personale**, la fideiussione.

Risposta: **Fideiussione**.

4. Luca e Sara concordano che il vecchio debito è sostituito da una nuova obbligazione diversa. Come si chiama?

Risposta: Novazione

La nuova obbligazione sostituisce la precedente: **novazione**.

Risposta: **Novazione**.

5. Davide non ha chiesto il pagamento di un credito per oltre 10 anni. Il credito si estingue per...

Risposta: Prescrizione

Il diritto non esercitato per il tempo fissato dalla legge (di regola 10 anni) si prescrive: **prescrizione**.

Risposta: **Prescrizione**.

6. Che cosa significa **Novazione**?

Risposta: Una nuova obbligazione sostituisce quella precedente.

Novazione: Una nuova obbligazione sostituisce quella precedente.

Quiz di teoria: risposte

1. **D** · due debiti reciproci. Due debiti l'uno verso l'altro.
2. **C** · debitore e creditore coincidono. Stessa persona.
3. **B** · un immobile. Ipoteca = immobili.
4. **C** · personale. Un terzo si obbliga.
5. **C** · tutti i suoi beni presenti e futuri. Art. 2740.

Orale: risposte modello

Quali sono altri modi di estinzione oltre all'adempimento?

Compensazione, confusione, remissione, novazione, prescrizione, impossibilità sopravvenuta.

Che differenza c'è tra garanzie reali e personali?

Le reali (pegno, ipoteca) gravano su un bene; la personale (fideiussione) impegna un terzo a pagare.